

Anwaltliches Gutachten — Lösungsschlüssel zur Testakte

Testakte „Bauträgervertrag aus der Hölle“ — fiktives Gutachten zu Schulungszwecken

Anwaltliches Gutachten

Bremsbüttel & Habermehl Rechtsanwälte

Hartwich von Eichensteiger

Aktenzeichen 0426-26 BE

Berlin, den 30. März 2026

Hohenwartshofen Quartiersentwicklung GmbH & Co. KG

vertr. d. d. Komplementärin Hohenwartshofen Verwaltungs GmbH

— diese vertr. d. d. Geschäftsführer Bertfried Quasthoff-Lieblang —

Schloßstraße 88, 12163 Berlin

Bauträgervertrag Übelacker-Strohmeyer / Hohenwartshofen — UR-Nr. 188/2026 KQ — Beanstandungen und Berichtigungsverlangen

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Beifügung der auf uns lautenden Vollmacht zeigen wir die anwaltliche Vertretung des Erwerbers Herrn Dr. Eberwein Übelacker-Strohmeyer in der oben bezeichneten Angelegenheit an.

Wir haben den Wohnungsbauträgervertrag mit Auflassung in der Fassung der notariellen Urkunde des Herrn Notar Dr. Adalbert von Sickingen-Querfurt vom 14. März 2026, UR-Nr. 188/2026 KQ, einschließlich der mitbeurkundeten Bezugsurkunde 1 sowie der lose ausgehändigten Baubeschreibung in der Fassung Februar 2026, Version 7.2 geprüft.

Der Vertrag enthält eine Häufung von Klauseln, die nach unserer Einschätzung gegen zwingendes Verbraucherrecht, gegen die Makler- und Bauträgerverordnung sowie gegen die §§ 305 ff. BGB verstoßen. Wir bitten um Korrektur in der nachstehend bezeichneten Form.

Pflicht-Prüfblock

1. § 650m BGB — 5-Prozent-Sicherheitseinbehalt verschwiegen

§ 3.3 des Vertrages bestimmt, dass der Verkäufer keine Sicherheit nach § 650m Abs. 2 BGB zu stellen hat. Der Käufer verzichte ausdrücklich auf etwaige weitergehende gesetzliche Sicherungsrechte.

Diese Regelung verstößt gegen § 650m BGB. Bei einem Verbraucherbauträgervertrag — und ein solcher liegt nach § 650u BGB unstreitig vor — hat der Erwerber das Recht, bei der ersten Abschlagszahlung 5 Prozent der Gesamtvergütung als Sicherheit einzubehalten oder vom Bauträger eine Sicherheitsleistung in entsprechender Höhe zu verlangen. Dieses Recht ist zwingend; ein vorab erklärter Verzicht ist unwirksam.

Befund: ☐ schwerwiegender Verstoß. Klausel unwirksam. Berichtigungsverlangen: ersatzlose Streichung des § 3.3 und Aufnahme einer Belehrung über das Recht auf den 5-Prozent-Einbehalt.

2. § 309 Nr. 12 lit. a BGB — Beweislastumkehr

§ 3.2 letzter Absatz bestimmt: „Im Verzugsfall trägt der Käufer die Beweislast dafür, dass den Verkäufer ein Verschulden an der Verzögerung trifft.“

Diese Klausel verstößt unmittelbar gegen § 309 Nr. 12 lit. a BGB. Sie ist unwirksam.

Befund: ☐ unwirksam.

3. § 309 Nr. 12 lit. b BGB — Empfangsbestätigung als Tatsachenerklärung

§ 0.2 letzter Absatz bestimmt: „Der Käufer bestätigt mit Unterzeichnung dieses Vertrages, dass er die Baubeschreibung sowie sämtliche Bezugsurkunden in vollem Umfang erhalten, gelesen, verstanden und mit fachkundiger Hilfe geprüft hat ...“

Die Klausel umfasst nicht nur den Empfang, sondern auch die Kenntnisnahme und das Verständnis. Sie verstößt damit unmittelbar gegen § 309 Nr. 12 lit. b BGB.

Befund: ☐ unwirksam.

4. § 307 Abs. 1 S. 2 BGB — Transparenz

Der Vertrag verweist nach § 13a BeurkG auf sieben Nachträge zur Teilungserklärung. Hinzu kommt die nicht mitbeurkundete Baubeschreibung in einer Versionsnummerierung. Aus Sicht eines durchschnittlichen Verbrauchers ist die tatsächliche Tragweite der Vertragsbindung nicht zumutbar zu erschließen. Hinzu treten der Verzicht auf die zweiwöchige Entwurfsfrist nach § 17 Abs. 2a BeurkG sowie der Verzicht auf das Vorlesen der Bezugsurkunden.

Befund: ☐ bis ☐.

5. Druckmuster und Eingriffe in dingliche Sicherung

Drei Klauseln greifen in unangemessener Weise in die dingliche Sicherung des Erwerbers ein: § 10.2 (einseitige Vormerkungslöschung), § 6.1 (Schlüsselübergabe nur gegen vollständige Zahlung trotz Mängeln), § 6.3.2 (häftige Sachverständigenkosten beim Erwerber).

Befund: ☐ schwerwiegende Aushöhlung des Verbraucherschutzes.

6. § 650k BGB — Leistungsbeschreibung lückenhaft

Die Baubeschreibung wird in § 0.2 als Vertragsbestandteil bezeichnet, ist jedoch nicht mitbeurkundet. Sie enthält keine konkreten Hersteller- oder Klassenangaben zu Sanitärobjekten, Bodenbelägen, Innentüren, Elektroinstallation, Heizungstechnik. Der Energiestandard wird in § 5.10 nur als „die zum Tag der Baugenehmigung geltenden energetischen Anforderungen“ angegeben. Die Lücken-Schließungs-Klausel in § 5.5 verweist auf § 315 BGB und auf eine Leistung „von einfacher Art und Güte“ — was den verbreiteten Maßstab „mittlerer Art und Güte“ gezielt unterläuft.

Befund: ☐ Bausoll nicht hinreichend konkretisiert.

Weitere klauselgenaue Beanstandungen

7. § 3.1/§ 3.2 — äußerlich MaBV-naher Ratenplan, verdeckte Fälligkeitsmängel

Der Ratenplan in § 3.2 sieht nun sieben Ratenstufen vor und übernimmt die MaBV-Prozentbausteine auf den ersten Blick plausibel. Gerade deshalb liegt der Schwerpunkt nicht mehr bei der bloßen Anzahl der Raten, sondern bei den verdeckten Fälligkeitsvoraussetzungen.

§ 3.1 lässt genügen, dass die Auflassungsvormerkung nur „eintragungsbereit beantragt“ ist und die Lastenfreistellung lediglich zugesichert wurde. § 3 Abs. 1 MaBV verlangt demgegenüber eine rechtlich gesicherte Position vor Geldannahme. Hinzu kommt, dass die Baugenehmigung für Haus 4 nach § 0.5 nur erwartet wird und die Rate allein durch eine interne Bauleiter- oder Projektcontrollerbestätigung ausgelöst werden soll.

Folge: Die erste Rate von 30 Prozent ist nur dann fällig, wenn echte Erdarbeiten begonnen haben und sämtliche Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 MaBV tatsächlich vorliegen. Die Forderung vom 18. März 2026 ist ohne Vormerkungsnachweis, belastbare Freistellung, Baugenehmigung und objektiv prüfbaren Bautenstand nicht fällig.

Befund: ☐ schwerwiegender Verstoß.

8. § 3.4 — Reservierungsgebühr

§ 3.4 bestimmt, dass die vor Beurkundung gezahlte Reservierungsgebühr von 22 000,00 EUR nicht mit der ersten Kaufpreisrate verrechnet wird, sondern als Entgelt beim Verkäufer verbleibt.

Eine 22 000,00 EUR-Gebühr ohne klare Gegenleistung dürfte gegen das Beurkundungserfordernis nach § 311b Abs. 1 BGB verstoßen, da sie wirtschaftlich Vertragsbindung erzeugt, ohne als Vertragsbestandteil ordnungsgemäß beurkundet zu sein.

Befund: ☐ bis ☐.

9. § 4 — Belastungsvollmacht unbegrenzt, persönliche Haftung

§ 4.2 lässt eine persönliche Haftung des Käufers ohne betragsmäßige Begrenzung zu. § 4.3 erlaubt Grundpfandrechte „in jeder Höhe“, ohne Obergrenze.

Beide Klauseln sind nach § 307 BGB unangemessen.

Befund: ☐.

10. § 5.3 — Bemusterung und Sonderwunsch-Stundensatz

§ 5.3 sieht drei Beratungsstunden im Kaufpreis und einen Stundensatz von 180,00 EUR netto vor. Sonderwünsche sind nach § 3.5 vollständig im Voraus zu zahlen.

Befund: ☐.

11. § 5.4 — Disclaimer Verkaufsunterlagen, Show-Wohnung

§ 5.4 ist als AGB an sich nicht unwirksam, führt aber dazu, dass der materielle Schutz nur durch konkrete Baubeschreibung entsteht — die hier wiederum lückenhaft ist.

Befund: ☐ (im Verbund mit Nr. 6 verschärfend).

12. § 5.5 — § 315-BGB-Klausel mit „einfacher Art und Güte“

Das Mindestmaß „einfacher Art und Güte“ liegt unterhalb des gesetzlichen Mindestmaßes „mittlerer Art und Güte“ und ist damit eine unangemessene Benachteiligung im Sinne des § 307 BGB.

Befund: ☐.

13. § 5.6 — Anerkannte Regeln der Technik am Tag der Baugenehmigung

§ 5.6 stellt für die anerkannten Regeln der Technik auf den Tag der Baugenehmigung ab — also einen Zeitpunkt, der noch vor dem Vertragsschluss liegen kann. Sachgerecht ist nach werkvertragsrechtlichen Grundsätzen der Tag der Fertigstellung.

Befund: ☐.

14. § 5.8.2 — Vertragsstrafe 0,5 Promille pro Tag, Gesamtdeckel 12 Prozent

Die Vertragsstrafe von 0,5 Promille pro Tag mit Gesamtdeckel 12 Prozent liegt nach gängiger BGH-Linie über der zulässigen Höhe (Hinweis: Rechtsprechung vor Schriftsatzverwendung live verifizieren). Die übliche Obergrenze beträgt 0,2 bis 0,3 Promille pro Tag, Gesamtdeckel 5 Prozent.

Befund: ☐ bis ☐.

15. § 5.8.1 — Termin als „voraussichtlich“

§ 5.8.1 verwendet „voraussichtlich“ als Terminqualifikation, in Verbindung mit weiten Vorbehaltsklauseln.

Befund: ☐.

16. § 5.9 — Wohnflächentoleranz 8 Prozent nach DIN 277

§ 5.9.1 schreibt die Flächenberechnung nach DIN 277 vor; § 5.9.2 schließt Rechte des Käufers bei Unterschreitungen bis 8 Prozent aus.

Die Rechtsprechung sieht Abweichungen von 1 Prozent, eventuell auch 2 Prozent, als geringfügig an. 8 Prozent ist deutlich darüber.

Befund: ☐.

17. § 5.10 — Energiestandard

§ 5.10 schuldet lediglich „die zum Tag der Baugenehmigung geltenden energetischen Anforderungen“ und schließt eine bestimmte KfW-Effizienzhausklasse oder GEG-Stufe ausdrücklich aus.

Befund: ☐.

17a. § 5.2 — Interne Projektsteuerung statt prüfbarer Objektüberwachung

§ 5.2 organisiert Planung, Fachplanung, Projektsteuerung und Objektüberwachung ausschließlich im Lager des Verkäufers. HOAI-Leistungsphasen sollen nur das Innenverhältnis des Verkäufers zu seinen Planern betreffen; Bautagebücher, Prüfvermerke, Mängellisten, Terminfortschreibungen und Berichte bleiben interne Arbeitsunterlagen.

Das ist die unauffällige technische Hauptfalle. Ein Erwerber hat keinen Direktanspruch gegen den Bauträgerarchitekten allein aus der HOAI. Trotzdem darf der Bauträger die praktische Kontrolle über Bautenstand, Qualität, Mängelfolgerfolg und Nachweisunterlagen nicht so abschneiden, dass MaBV-Raten und Abnahme nur noch auf Verkäuferbestätigungen beruhen.

Befund: ☐. Berichtigungsverlangen: Herausgabe/Einsicht in die zur Prüfung von Baufortschritt, Abnahme, Finanzierung/Förderung und öffentlich-rechtlichen Nachweisen erforderlichen Unterlagen; Recht zur sachverständigen Begleitung.

17b. § 5.11 — Baugrund, Grundwasser, Baugrube, Altlasten

§ 5.11 stellt Baugrund- und Gründungsunterlagen als orientierend dar und entzieht Abweichungen des tatsächlichen Baugrunds, Grundwasserstände, Wasserhaltung, Kampfmittel, Altlasten und Entsorgung weitgehend dem Mangel- und Verzugsregime.

Das ist technisch und wirtschaftlich erheblich. Baugrund, Baugrube, Wasserhaltung, Verbau, Altlasten und Kampfmittel liegen im Verantwortungsbereich des Bauträgers als Bauherrn und Herstellungsverpflichteten, soweit der konkrete Sachverhalt nicht offen, verständlich, bepreist und eng geregelt ist. Die Klausel verschiebt unbestimmte Risiken auf den Erwerber und macht Verzögerungen pauschal nicht vertretbar.

Befund: ☐. Verlangen: Baugrundgutachten, Wasserhaltungs-/Baugrubenkonzept, Altlasten-/Kampfmittelstatus und klare Risikoallokation beim Verkäufer.

17c. § 5.12/§ 5.13 — Technische Mindestqualität und WEG-Betriebskosten

§ 5.12 beschränkt Schall-, Wärme-, Feuchte- und Brandschutz auf öffentlich-rechtliche Nachweise bzw. ausdrücklich bezifferte Baubeschreibungswerte. § 5.13 erlaubt Wartungs-, Betriebsführungs-, Mess- und Energielieferungsverträge mit bis zu sieben Jahren Laufzeit.

Damit werden technische Qualität und spätere Betriebskosten aus dem sichtbaren Kaufpreis herausgelöst. Der Käufer braucht konkrete Parameter zu Schallschutz, Lüftung, Feuchte, Energie, Tiefgarage, Aufzug, Pumpen und sonstiger Haustechnik sowie eine Begrenzung langfristiger Wartungs- und Contractingbindungen durch den Erstverwalter.

Befund: ☐ bis ☐.

18. § 6.1 — „Ohne Geld keine Schlüssel“

Bereits unter Pflichtpunkt 5 behandelt. Befund: ☐.

19. § 6.2 — Abnahme Sondereigentum, 10-Tage-Frist, Abnahmefiktion

§ 6.2.1 sieht eine 10-Tage-Frist und eine Abnahmefiktion ohne gesonderten Hinweis nach § 640 Abs. 2 S. 2 BGB vor.

Befund: ☐.

20. § 6.2.2 — Schönheitsfehler-Klausel 3 Prozent

Eine pauschale Schwelle dieser Art höhlt die Mängelrechte nach § 633 BGB aus und ist nach § 307 BGB unwirksam.

Befund: ☐.

21. § 6.3 — Abnahme Gemeinschaftseigentum durch vom Bauträger eingesetzten Erstverwalter

§ 6.3.1 überträgt die Abnahme dem vom Verkäufer eingesetzten Erstverwalter. § 6.3.2 lässt die Begutachtung durch einen vom Verkäufer benannten Sachverständigen genügen.

Diese Konstruktion ist nach ständiger BGH-Rechtsprechung zur Selbstabnahme unwirksam (Hinweis: live verifizieren).

Befund: ☐.

22. § 7 — Erschließungskosten beim Käufer

§ 7.1 lastet sämtliche Erschließungskosten dem Käufer an. Die Schätzung von 28 000,00 EUR bis 42 000,00 EUR ist so weit gefasst, dass sie das Transparenzgebot verletzt.

Hinzu kommt § 13.5: Die Kosten der Erstverwaltung, technischen Betriebsführung, Einweisung und der Wartungs- und Dienstleistungsverträge werden auf die Erwerber verlagert, ohne dass einzelne Erwerber vor Übergabe die Wirtschaftlichkeit prüfen können. Das ist insbesondere in Verbindung mit § 5.13 problematisch, weil die WEG für bis zu sieben Jahre an Betriebs- und Wartungsverträge gebunden werden kann.

Befund: ☐.

23. § 8 — Baustellenzutritt und private Bauüberwachung nur scheinbar erlaubt

§ 8 klingt professioneller als ein schlichtes Zutrittsverbot: Verkehrssicherheit, Arbeitsschutz, zwei begleitete Termine und Sachverständigenmitnahme. In der Wirkung bleibt die Kontrolle aber weitgehend beim Verkäufer. Weitergehende Termine können aus breiten Gründen abgelehnt werden; der private Sachverständige darf praktisch nur beobachten; seine Feststellungen hemmen die Fälligkeit angeforderter Raten nicht; eine Vertragsstrafe flankiert das Ganze.

Das ist angreifbar, weil der Erwerber vor MaBV-Zahlungen, vor Abnahme und bei Mängeln eine realistische Möglichkeit zur sachverständigen Prüfung braucht. Freier Baustellenzutritt ist nicht geschuldet, aber eine sicherheitskonforme, angemeldete Kontrolle darf nicht formularmäßig leerlaufen.

Befund: ☐.

24. § 9.4 — Mängelrechte beschnitten

Mehrere Klauseln aus § 9.4 sind beanstandungsfähig:

- „dreimaliges Fehlschlagen“ der Nacherfüllung als Voraussetzung für Minderung/Rücktritt — § 636 BGB sieht regelmäßig ein zweimaliges Fehlschlagen als ausreichend an. Die Drittfehlschlag-Klausel ist unwirksam.
- Selbstvornahmearrangement § 637 BGB — angreifbar, Rechtsprechung live prüfen.
- 14-Tage-Mängelrügefrist als Ausschlussfrist — solche Ausschlussfristen sind in AGB im Bauträgerrecht unwirksam.
- Verkürzung der Verjährung auf zwei Jahre — verstößt gegen § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (5 Jahre bei Bauwerken). Die AGB-Verkürzung ist unwirksam.
- Verjährungsbeginn ab „schriftlicher Abnahmebestätigung durch den Verkäufer“ — verschiebt den Verjährungsbeginn zu Lasten des Erwerbers. Unwirksam.
- Mängelbeseitigung nur durch vom Verkäufer benannte Handwerker — schließt den Wettbewerb aus.

Befund: ☐ (kumuliert).

25. § 9.6 — Bürgschaftsrückgabe bei Abnahmeprotokoll

§ 9.6 verpflichtet den Käufer, die Bürgschaft mit Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls zurückzugeben — unabhängig davon, ob Restmängel beseitigt sind. Damit wird der Sicherungszweck der Bürgschaft ausgehöhlt.

Befund: ☐.

26. § 10.2 — Vormerkungslöschung

Bereits unter Pflichtpunkt 5 behandelt. Befund: ☐.

27. § 12 — Teilungserklärungs-Änderungsvollmacht ohne Schutz der eigenen Einheit

§ 12.1 erlaubt dem Verkäufer, die Teilungserklärung jederzeit ohne weitere Mitwirkung des Käufers zu ändern, einschließlich der Sondereigentumseinheit des Käufers selbst. § 12.2 schließt § 181 BGB aus und sieht einen Widerrufsverzicht vor.

Befund: ☐.

28. § 14 — Notarbelehrung ohne AGB-Prüfung

§ 14 stellt ausdrücklich klar, dass eine inhaltliche Kontrolle der Vertragsklauseln durch den Notar nicht erfolgt ist und auch nicht geschuldet sei. Zusätzlich wird die technische Prüfung von Baugrund, Bauüberwachung, Fachplanung und Wirtschaftlichkeit von Wartungsverträgen ausgenommen. Dies steht im Spannungsverhältnis zur Belehrungspflicht des Notars nach § 17 BeurkG, soweit die Urkunde selbst erkennbar riskante Mechanismen enthält.

Befund: ☐.

Ampel-Bilanz

Pflicht-Prüfblock: ☐ 6 von 6.

Beanstandete Klauseln in Zahlen:

- ☐ rot, klar unwirksam oder schwerwiegend: 25
- ☐ orange, Verhandlungspunkt: 5
- ☐ grün, unbedenklich: keine im Bereich der geprüften Vorschriften

Strukturelle Wertung: Der Vertrag ist in der vorgelegten Fassung nicht verbraucherrechtskonform. Regelfolge einzelner AGB-Verstöße ist § 306 BGB: Die Klausel fällt weg, der Vertrag bleibt im Übrigen bestehen. Eine Gesamtnichtigkeit ist nicht das Standardargument, sondern nur bei gesondertem Form-, Sittenwidrigkeits- oder Gesamtgefügeproblem zu prüfen.

Empfehlung an den Mandanten

1. Ratenzahlung aussetzen. Die erste Rate von 30 Prozent ist nur nach echtem Erdarbeitsbeginn und vollständigem Nachweis der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 MaBV fällig. Interne Bauleiter-/Projektcontrollerbestätigung genügt als alleinige Prüfgrundlage nicht.
2. Anwaltliches Korrekturschreiben mit den vorstehenden rechtlichen und technischen Punkten an die Bauträgerin. Frist zur Stellungnahme: vier Wochen.
3. Notarbeteiligung. Übermittlung des Korrekturschreibens auch an den beurkundenden Notar mit Bitte um Stellungnahme zur Belehrungspraxis.
4. Bautenstandskontrolle und technische Unterlagen. Eigene Inaugenscheinnahme oder durch Dipl.-Ing. Bockhusen, bevor irgendeine Rate gezahlt wird; zusätzlich Baugrund, Baugrube/Wasserhaltung, Statik/Brandschutz/Schallschutz, Energie-/Lüftungsnachweise und Wartungsverträge anfordern.
5. Sicherheit nach § 650m BGB einfordern. Schriftliche Aufforderung an die Bauträgerin zur Stellung einer 5-Prozent-Sicherheit; alternativ Einbehalt von 5 Prozent der ersten Rate.
6. Reservierungsgebühr. Verrechnung mit der ersten Rate fordern.
7. Eskalation. Wenn die Bauträgerin auf das Korrekturschreiben nicht oder nicht hinreichend reagiert: Feststellungs- und Leistungsklage; bei systematischem Belehrungsversagen kollektive Beschwerde bei der Notaraufsicht.

Schlusshinweise zur Rechtsprechung

Sämtliche in diesem Gutachten angesprochenen Rechtsprechungslinien sind vor Schriftsatzverwendung mit konkretem Aktenzeichen, Datum und tragender Aussage live nachzuprüfen — über gesetze-im-internet.de, dejure.org oder das Rechtsprechungsportal des Bundes.

Mit freundlichen Grüßen

Hartwich von Eichensteiger
Rechtsanwalt